

马克思主义理论研究  
和建设工程重点教材

# 刑法学

(上册·总论)  
(第二版)

《刑法学》编写组

## 第七章 犯罪主体

 高等教育出版社

# 目 录

1

## 第一节

犯罪主体概述

2

## 第二节

自然人犯罪主体

3

## 第三节

单位犯罪主体

## 第七章 犯罪主体

# /07

### 第一节

#### 犯罪主体概述

## 一、犯罪主体的概念

犯罪主体是指实施危害社会的行为并依法应当负刑事责任的自然人（敲诈勒索罪）和单位（单位行贿罪）。

## 二、犯罪主体的意义

### （一）有助于准确定罪

任何犯罪都有犯罪主体，离开了犯罪主体就不存在犯罪。只有具备法律所要求的犯罪主体条件的人实施了刑法所禁止的危害社会的行为，才能构成犯罪并被追究刑事责任（罪与非罪、此罪与彼罪）。

### （二）有助于合理量刑

在具备犯罪主体要件的情况下，犯罪主体的具体情况也可能不同，这又会影响到刑罚的轻重（重罪重罚、轻罪轻罚）。

# 第七章 犯罪主体

## /07

### 第二节

#### 自然人犯罪主体

## 一、自然人犯罪主体的概念与构成条件

自然人犯罪主体是指实施刑法规定的危害社会行为、已达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人（具有刑事责任能力，实施危害社会的行为并依法应负刑事责任的自然人）。

第一，自然人必须已达到刑法规定的负刑事责任年龄（有生命存在的人类个体，自然现象、动物、植物、物品、尸体等不能成为犯罪主体）。

第二，自然人必须具有刑事责任能力（自然人主体的辨认和控制能力受到年龄、精神状况等多种因素的制约，具有与其相适应的刑事责任能力）。

第三，自然人必须实施了刑法规定的危害社会行为（因实施了危害行为而与守法公民区别开来，从而受到否定评价和谴责）。

## 二、刑事责任能力

### （一）刑事责任能力的概念与内容

#### 1. 刑事责任能力的概念

刑事责任能力，是指行为人在刑法意义上辨认和控制自己行为的能力。

## 2.刑事责任能力的内容

刑事责任能力的内容，是指行为人对自己行为所具备的刑法意义上的辨认行为能力和控制行为能力。

- 刑事责任能力中的辨认行为能力，是指行为人具备的对自己的行为在刑法上的意义、性质、后果的分辨认识能力。
- 刑事责任能力中的控制行为能力，是指行为人具备的支配、决定、选择自己是否以行为触犯刑法的能力。
- 辨认行为能力和控制行为能力之间存在着有机的联系。
  - 一方面，辨认行为能力是刑事责任能力的基础（只有具备辨认能力，才可能具有控制能力；不具备辨认能力，不可能具有控制能力。行为人仅具有辨认能力，未必存在刑事责任能力）。
  - 另一方面，控制行为能力是刑事责任能力的关键（具备辨认能力，不一定具备控制能力；但具备控制能力的话，就一定具备辨认能力。若行为人具有控制能力，则必然存在刑事责任能力）。

## （二）刑事责任能力的程度

- 影响和决定人的刑事责任能力程度的有两个方面的因素：
  - 一是年龄因素，即人的知识和智力成熟程度。
  - 二是精神状况，即人的大脑功能正常与否的状况。
- 我国刑法对刑事责任能力采取的是四分法。

### 1.完全刑事责任能力。

凡年满18周岁、精神和生理功能健全且智力与知识发展正常的人，都是完全刑事责任能力人。

### 2.完全无刑事责任能力。

我国刑法中的完全无刑事责任能力人，为不满12周岁的人和行为时因精神疾病而不能辨认或者不能控制自己行为的人。

### 3.相对有刑事责任能力。

相对有刑事责任能力，是指凡已满12周岁不满16周岁的行为人仅对刑法明确规定的某些严重犯罪具有刑事责任能力，而对未明确规定的其他犯罪无刑事责任能力。

### 4.减轻刑事责任能力。

减轻刑事责任能力，是指因年龄、精神状况、生理功能缺陷等，行为人在实施刑法所禁止的危害行为时，虽然具有责任能力，但其辨认或者控制自己行为的能力较完全刑事责任能力有一定程度的减弱、降低的情况。

我国刑法明文规定的属于或者可能属于减轻刑事责任能力人的情况包括：

- (1) 已满12周岁不满18周岁的未成年人（应当从轻或者减轻处罚）；
- (2) 又聋又哑的人；
- (3) 盲人（可以从轻、减轻或者免除处罚）；
- (4) 尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人（可以从轻或者减轻处罚）。

### （三）影响刑事责任能力的因素

#### 1.刑事责任年龄。

##### （1）刑事责任年龄的概念。

刑事责任年龄，是指刑法所规定的行为人对自己实施的刑法所禁止的危害社会行为负刑事责任而必须达到的年龄。

##### （2）刑事责任年龄阶段的划分（三分法）。

第一，完全不负刑事责任年龄阶段。

- 不满12周岁
- 责令其父母或者其他监护人加以管教，在必要的时候，依法进行专门矫治教育。

第二，相对负刑事责任年龄阶段。

- 已满12 周岁不满 16 周岁（只对八种特定犯罪负刑事责任）

《刑法》第17条第2款规定：“已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。”

首先，该款中的“故意杀人……投放危险物质罪”是指犯罪行为而不是具体罪名，对于上述行为的罪名，应当按照《刑法》第17条第2款规定的8种罪名确定（“故意杀人”、“故意伤害致人重伤或者死亡”包括《刑法》分则规定以故意杀人罪、故意伤害罪论处的情形）。

其次，该款规定的“抢劫”包括抢劫枪支、弹药、爆炸物、危险物质的犯罪，但是并不包括《刑法》第269条的转化型抢劫罪和第267条第2款的“携带凶器抢夺”的抢劫罪。

第三，完全负刑事责任年龄阶段。

- 已满16周岁的人
- 注意问题：

第一，刑事责任年龄应当怎样计算？

第二，关于未成年人犯罪和处罚的法定年龄界限能否突破？

第三，关于跨年龄段的危害行为的刑事责任问题。

# 刑事责任年龄的认定

## 1.刑事责任年龄的计算

《最高人民法院关于人民法院审判严重刑事案件中具体应用法律的若干问题的答复（三）》（法研发[1985]18号）第31条规定：“刑法第14条所规定的已满14岁，是指实足年龄，应以日计算，即过了14周岁生日，从第二天起，才认为已满14岁。例如，被告人2010年7月26日生，至2024年7月27日即认为已满14岁。对已满12岁、已满16岁、已满18岁年龄的计算，亦与此相同。并且一律按公历的年、月、日计算。”

## 2.刑事责任年龄计算的基准

犯罪是“行为”，辨认控制能力是辨认与控制自己“行为”的能力；狭义的行为概念不包含结果，结果概念也不包含行为；所以，责任年龄应以危害行为为基准。

如果行为人具有结果回避义务，则可能根据实施不作为的时间计算年龄。

3.跨刑事责任年龄阶段的犯罪问题

| ① | 已满12周岁<br>未满14周岁 |          | 已满14周岁<br>不满16周岁 |           | 已满16周岁           |          | 刑事责任 |
|---|------------------|----------|------------------|-----------|------------------|----------|------|
|   |                  |          | 实施八<br>种犯罪<br>行为 | 构成<br>犯罪  | 实施八<br>种犯罪<br>行为 | 构成<br>犯罪 | 一并追究 |
|   |                  |          | 实施其<br>他犯罪<br>行为 | 不构成<br>犯罪 | 实施其<br>他犯罪<br>行为 | 构成<br>犯罪 | 单独追究 |
| ② | 实施两<br>种犯罪<br>行为 | 构成<br>犯罪 | 实施八<br>种犯罪<br>行为 | 构成<br>犯罪  |                  |          | 一并追究 |

未成年犯罪人的刑事处遇：

①从宽处理的原则。《刑法》第17条第4款规定，已满12周岁不满18周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。

②不适用死刑的原则。《刑法》第49条规定，犯罪的时候不满18周岁的人不适用死刑。

③不成立累犯的原则。《刑法》第65条第1款规定，被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在5年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满18周岁的人犯罪的除外。

④从宽适用缓刑的原则。《刑法》第72条第1款规定，对于被判处拘役、3年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满18周岁的人、怀孕的妇女和已满75周岁的人，应当宣告缓刑。

⑤免除前科报告义务。《刑法》第100条第2款规定，犯罪的时候不满18周岁被判处5年有期徒刑以下刑罚的人，免除前款规定的报告义务。

## 已满75周岁的人犯罪的刑事处遇

①从宽处理的原则。《刑法》第17条之一规定，已满75周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或者减轻处罚。

②原则上不适用死刑。《刑法》第49条第2款规定，审判的时候已满75周岁的人，不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外。

③从宽适用缓刑的原则。《刑法》第72条第1款规定，对于被判处拘役、3年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满18周岁的人、怀孕的妇女和已满75周岁的人，应当宣告缓刑。

## 2.精神障碍。

### (1) 完全无刑事责任能力的精神病人。

(所谓精神病，是指因大脑功能紊乱而严重影响主体辨认和控制能力的一种非器质性病症。)

《刑法》第 18 条第 1 款规定：“精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任，但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗；在必要的时候，由政府强制医疗。”

认定精神障碍者为无刑事责任能力人，必须同时符合医学标准（即生物学标准：a.行为人必须是精神病人；b.行为人必须实施了危害行为；c.行为人实施危害行为必须是基于精神病理的作用）和心理学标准（即法学标准：行为人由于精神病理的作用，在行为时丧失了辨认或控制能力（择一说））。

(2) 限制刑事责任能力的精神病人。

《刑法》第 18 条第3 款规定：“尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。”

(3) 完全刑事责任能力的精神病人。

责任能力完备而应完全负刑事责任的精神病人包括以下两类：

一为精神正常时期的“间歇性精神病人”。

二为大多数非精神病性精神障碍人。

### 3.生理功能丧失。

《刑法》第 19 条规定：“又聋又哑的人或者盲人犯罪，可以从轻、减轻或者免除处罚。”

注意适用对象：一是既聋又哑的人，二是双目均丧失视力者。

### 4.醉酒。

我国《刑法》第 18 条第4款规定：“醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。”

处理：如果行为人在醉酒前对其在醉酒后实施的危害社会行为具有犯罪故意或犯罪过失，应负完全的刑事责任；反之，应依其醉酒后的实际精神状态确定其刑事责任。

## (1) 病理性醉酒和生理性醉酒

病理性醉酒属于精神病状态，多在通常不饮酒或对酒精无耐受性，或并存感染、过度疲劳、脑外伤、癫痫症者在偶尔饮酒之后发生。病理性醉酒人的行为紊乱、记忆缺失、出现意识障碍，并伴有幻觉、错觉、妄想等精神病状，且其行为通常具有攻击性，此时醉酒人完全丧失了辨认、控制能力。所以，行为人由于首次病理性醉酒而导致危害结果发生的，不构成犯罪。

生理性醉酒即普通醉酒不属于精神病，行为人此时还具有辨认、控制能力，应当预见到或已经预见到会实施危害行为。即使其辨认能力或控制能力有所减弱，但醉酒系由于自身原因造成的，也不得从轻或减轻处罚。所以，行为人由于生理性醉酒而犯罪的，应当负刑事责任。

## (2) 原因自由行为

原因自由行为俗称“借酒发病”，指行为人故意或过失使自己陷入无责任能力或限制责任能力状态，并在此状态下实施危害行为，造成危害结果发生的现象。

在原因自由行为的状态下，行为人实施危害行为时没有辨认、控制能力，按照传统的“实行行为与责任能力同时存在原则”，本不构成犯罪，但这显然不利于维护社会秩序。因此，当今刑法理论对其进行了一定的变通，认为行为人虽然在结果实现阶段（如杀人行为）的意思是不自由的，但在原因设定阶段（如醉酒行为）的意思是自由的，所以，对其“行为”扩大解释为“具有与结果的发生具有因果关系的行为”，将其视为完全责任能力人。

**图示：**原因设定阶段 → 结果实现阶段

(有责任能力) ← (无责任能力)



回溯



醉酒行为

抢劫、致人重伤等危害行为

### 三、犯罪主体的特殊身份

#### （一）犯罪主体特殊身份的概念

所谓犯罪主体的特殊身份，是指刑法所规定的影响行为人刑事责任有无及大小的人身方面特定的资格、地位或状态。

理解犯罪主体特殊身份的含义，应当特别注意以下两个问题：

- (1) 特殊身份一般是在行为人开始实施危害行为时就已经具有的特殊资格或已经形成的特殊地位或状态。
- (2) 作为犯罪主体要件的特殊身份，仅仅是针对单独犯罪的实行犯而言的，至于教唆犯与帮助犯，并不受特殊身份的限制。

## （二）犯罪主体特殊身份的类型

### 1. 自然身份与法定身份。

- 从形成方式上加以区分，犯罪主体的特殊身份可以有自然身份与法定身份之别。
- 所谓自然身份，是指人基于自然因素而形成的身份（强奸罪、虐待罪）。
- 所谓法定身份，是指人基于法律的规定而形成的身份（背信损害上市公司利益罪、玩忽职守罪）。

### 2. 定罪身份与量刑身份。

- 这是根据犯罪主体的特殊身份对行为人刑事责任的性质和方式产生的影响所作的划分。
- 定罪身份，又称为犯罪构成要件的身份，是指决定刑事责任存在的身份（贪污罪）。
- 量刑身份，又称为影响刑罚轻重的身份、影响刑事责任程度的身份，是指按照刑法的规定，存在与否虽然不影响刑事责任存在与否，但影响刑事责任大小的身份（非法拘禁罪）。

### （三）犯罪主体特殊身份对定罪量刑的意义

#### 1.犯罪主体特殊身份对定罪的意义。

- (1) 主体特殊身份具备与否，是区分罪与非罪的标准之一。
- (2) 主体特殊身份具备与否，是某些犯罪案件中区分和认定此罪与彼罪的一个重要标准。
- (3) 主体特殊身份影响无特殊身份者的定罪。

#### 2.犯罪主体特殊身份对量刑的意义。

- (1) 在我国刑法中，对行为类似的特殊主体的犯罪规定的刑罚一般都较一般主体的犯罪要重。
- (2) 在我国刑法中，对某些犯罪，若行为人具有特殊身份，就要从重处罚。

## 第七章 犯罪主体

# /07

### 第三节

#### 单位犯罪主体

## 一、单位犯罪的概念与特征

单位犯罪，是指由公司、企业、事业单位、机关、团体实施的依法应当承担刑事责任的危害社会的行为（单位犯罪是指刑法规定的、由单位代表或决策机构在有关业务上决定实施的危害行为，以及由于单位代表或决策机构监督不力、管理不善等原因，造成从业人员在业务活动中实施的危害行为）。

相较于自然人犯罪而言，单位犯罪具有如下两个特征：

### （一）主体是单位

单位犯罪的主体包括公司、企业、事业单位、机关、团体。

1.私营企业可以成为单位犯罪的主体，但对一人公司能否成为单位犯罪的主体还存在争议

《最高人民法院关于审理单位犯罪具体应用法律若干问题的解释》（法释[1999] 14号）第1条规定：“刑法第30条规定的‘公司、企业、事业范围’，既包括国有、集体所有的公司、企业、事业单位，也包括依法设立的合资经营、合作经营企业和具有法人资格的独资、私营等公司、企业、事业单位。”

2.即使未以单位名义实施犯罪，但其分支机构或内设部门也能成为单位犯罪的主体

《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（法[2001] 8号）第1条规定：“以单位的分支机构或者内设机构、部门的名义实施犯罪，违法所得亦归分支机构或者内设机构、部门所有的，应认定为单位犯罪。不能因为单位的分支机构或者内设机构、部门没有可供执行罚金的财产，就不将其认定为单位犯罪，而按照个人犯罪处理。”

3.为进行违法犯罪活动而设立单位实施犯罪的，不是单位犯罪

《最高人民法院关于审理单位犯罪具体应用法律若干问题的解释》  
(法释[1999] 14号) 第2条规定: “个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的, 或者公司、企业、事业单位设立后, 以实施犯罪为主要活动的, 不是单位犯罪。”

《最高人民研究室关于外国公司、企业、事业单位在我国领域内犯罪如何适用法律问题的答复》(法研[2003]153号) 规定: “个人为在我国领域内进行违法犯罪活动而设立的外国公司、企业、事业单位实施犯罪的, 或者外国公司、企业、事业单位设立后在我国领域内以实施违法犯罪为主要活动的, 不以单位犯罪论处。”

## （二）主观上具有罪过

单位成员实施的体现单位意志的行为表现为两种情形：

一是执行单位决策机构的决策和单位法定代表人或者负责人的决定的行为（即“自上而下”的单位犯罪。此时将单位领导的罪过直接归于单位自身。因单位代表或决策机构命令、批准、默认为决策失误而导致工作人员实施某种法定的危害行为时，单位承担故意犯罪或过失犯罪的刑事责任）。

二是单位成员在单位业务范围内履行职责的行为（即“自下而上”的单位犯罪。此时将单位一般人员的罪过间接归于单位自身。即使单位代表或决策机构不知情，但其工作人员实施某种法定的危害行为时，单位承担过失犯罪的刑事责任。在此，单位对其雇佣人员负有防止其实施违法行为的选任、监督责任）。

## （三）客观上实施了危害行为

1.单位是由众多部门、人员组成的整体，各部分必须统一于单位意志之下。

2.单位组成人员在业务活动中实施的行为，只要经过单位领导直接或间接的许可，或者符合单位业务操作程序，均应视作单位自身的行为。

3.尽管没有经过单位负责人同意，但其行为符合业务活动的一般规则或操作习惯时，也可将其视为单位自身的行为。

## 二、单位犯罪的处罚原则

对单位犯罪，一般采取双罚制的原则。刑法分则中，少数单位犯罪采取了单罚制。

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 采取“单罚制”的单位犯罪罪名 | 资助危害国家安全犯罪活动罪（第107条）  |
|                | 重大劳动安全事故罪（第135条）      |
|                | 大型群众性活动重大安全事故罪（第135条） |
|                | 工程重大安全事故罪（第137条）      |
|                | 教育设施重大安全事故罪（第138条）    |
|                | 消防责任事故罪（第139条）        |
|                | 违规披露、不披露重要信息罪（第161条）  |
|                | 妨害清算罪（第162条）          |
|                | 雇用童工从事危重劳动罪（第244条之一）  |
|                | 出版歧视、侮辱少数民族作品罪（第250条） |
|                | 挪用特定款物罪（第273条）        |
|                | 私分国有资产罪（第396条）        |
|                | 私分罚没财物罪（第396条）        |

### 三、单位犯罪适用中的疑难问题

《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第三十条的解释》规定：“公司、企业、事业单位、机关、团体等单位实施刑法规定的危害社会的行为，刑法分则和其他法律未规定追究单位的刑事责任的，对组织、策划、实施该危害社会行为的人依法追究刑事责任。”

《最高人民法院关于涉嫌犯罪单位被撤销、注销、吊销营业执照或者宣告破产的应如何进行追诉问题的批复》（高检发释字[2002]4号）规定：“涉嫌犯罪的单位被撤销、注销、吊销营业执照或者宣告破产的，应当根据刑法关于单位犯罪的相关规定，对实施犯罪行为的该单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员追究刑事责任，对该单位不再追诉。”

《最高人民法院研究室关于企业犯罪后被合并应当如何追究刑事责任问题的答复》规定：“人民检察院起诉时该犯罪企业已被合并到一个新企业的，仍应依法追究原犯罪企业及其直接负责的主管人员和其他直接人员的刑事责任。人民法院审判时，对被告单位应列原犯罪企业名称，但注明已被并入新的企业，对被告单位所判处的罚金数额以其并入新的企业的财产及收益为限。”

《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（法[2001] 8号）第二（一）2条规定：“直接负责的主管人员，是在单位实施的犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人员，一般是单位的主管负责人，包括法定代表人。其他直接责任人员，是在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员，既可以是单位的经营管理人员，也可以是单位的职工，包括聘任、雇佣的人员。应当注意的是，在单位犯罪中，对于受单位

领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的人员，一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。对单位犯罪中的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，应根据其在单位犯罪中的地位、作用和犯罪情节，分别处以相应的刑罚，主管人员与直接责任人员，在个案中，不是当然的主、从犯关系，有的案件，主管人员与直接责任人员在实施犯罪行为的主从关系不明显的，可不分主、从犯。但具体案件可以分清主、从犯，且不清主、从犯，在同一法定刑档次、幅度内量刑无法做到罪刑相适应的，应当分清主、从犯，依法处罚。”

## 思考题

1. 如何理解犯罪主体的概念？
2. 何谓刑事责任能力？辨认行为能力与控制行为能力之间的关系为何？
3. 如何理解我国刑法中刑事责任年龄阶段的划分？
4. 怎样理解和掌握精神障碍人的刑事责任能力问题？
5. 聋哑人、盲人、生理性醉酒人的刑事责任能力如何？
6. 犯罪主体的特殊身份有什么意义？
7. 怎样理解单位犯罪及双罚制？